

技术开发（委托）合同



项目名称： XXXX 技术仿真软件框架

甲方（委托方）： 中国电子科技集团公司第三十八研究所

乙方（受托方）： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

签订地点： 安徽省合肥市



委托方（以下简称“甲方”）：中国电子科技集团公司第三十八研究所
营业执照号码：12100000400019050T
注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号
法定代表人：张成伟
联系人电话：0551-65391234

受托方（以下简称“乙方”）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司
营业执照号码：91340100MA2TR81NOP
注册地址：合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统系统设计测试中心
法定代表人：李劲东松
联系人电话：13395695583

甲方委托乙方研究开发 XXXX 技术仿真软件框架 项目（以下简称“项目”），乙方接受委托并进行本项目研究开发，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，以兹共同信守。

第一条 合同标的

- 1、项目名称：XXXX 技术仿真软件框架。
- 2、项目成果：完成仿真试验系统及相关工程化文档。

第二条 项目技术内容指标和参数

- 1、技术内容：完成 XXXX 技术仿真软件框架开发
- 2、技术方法和路线：参见《技术协议》

项目具体技术指标和要求见《技术协议》。

第三条 研究开发计划

乙方应按照下列进度完成项目研究开发工作：



1、 10 日内完成设计方案，并提交甲方审核；

2、 60 日内配合甲方完成联调、试验等。

第四条 乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1、技术资料清单：仿真试验系统软件操作说明及全套工程化文档（包含软件需求规格说明、软件设计文档、软件测试大纲、软件测试报告）。

2、提供时间和方式：项目验收时，文档需签署。

3、其他协作事项：暂无，后续研发过程中如有其他协作事项，由双方友好协商后执行。

第五条 研究开发费用及支付

1、研究开发费用总额为人民币（大写）：肆拾叁万柒仟玖佰元整（¥437,900.00），包括完成项目研究开发工作需要的所有成本、支出与报酬。

合同履行过程中，除非甲乙双方协商一致并签订补充协议，甲方无需另行支付乙方任何费用。

2、研究开发费用支付：

乙方应在甲方付款前开具相应金额的发票并提供给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

付款时间：乙方产品到达甲方指定地点或乙方完成甲方项目技术协议要求及合同约定事项等，经甲方验收合格后6个月付款，签署暂定价合同，配合完成结题时财务审计，最终价格以财务验收为准，多退少补。

付款方式：转账或承兑汇票方式。

3、发票要求：乙方需向甲方提供税率6%等额增值税发票，并对发票的准确性和真实性负责，否则甲方有权拒付相关款项。

4、乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名称：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

账 号： 1302049809201915561

开 户 行： 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

5、甲方开票信息：

账户名称： 中国电子科技集团公司第三十八研究所

注册地址： 合肥市高新区香樟大道 199 号

联系方式： 0551-65391828

纳税人识别号： 12100000400019050T

账 号： 34001454508059088868

开 户 行： 建设银行合肥市贵池路支行

第六条 双方的权利义务

1、甲方的权利义务

(1) 甲方有权随时向乙方了解项目研发进展情况，并要求乙方提供项目进展报告；

(2) 甲方有权要求乙方按照本合同和技术协议约定交付研发成果；

(3) 参与项目研制中主要阶段和节点的试验与鉴定工作；

(4) 按本合同约定向乙方支付研究开发费用。

2、乙方的权利义务

(1) 按本合同和技术协议要求，制订项目设计方案，保证项目研制条件的落实，按照合同约定的时间完成项目研发；

(2) 未经甲方书面同意，乙方不得自行将研发工作的部分或全部转由第三方完成；

(3) 按本合同和技术协议要求，做好研制阶段的方案评审等工作；

(4) 配合甲方进行进度检查和质量监控、保密监控；

(5) 乙方应在项目完成后，向甲方提交完整的技术资料；

(6) 项目验收合格后，乙方应将甲方提供的文件资料及时退回；

(7) 合理使用研制费用，研制费用应专款专用，不得挪作它用；

(8) 根据本合同约定向甲方收取研究开放费用。

第七条 保密条款

1、项目涉及国家秘密的按照国家保密法律规定执行，涉密项目应按双方签订的《保密协议》执行并由甲方定期进行检查，如乙方发生失泄密事件，乙方须按《保密协议》约定承担相应的责任。

2、甲乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方商业秘密，包括本合同文本，有关技术文件、有关数据，以及其它有关信息。双方约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

3、本合同文本密级为非密。本技术协作密级为内部，保密期限为/年。

第八条 研发风险承担

1、在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：风险自担。

2、乙方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第九条 交付与验收

1、交付：

乙方应按照本合同和双方签订的《技术协议》的约定，将项目成果在约定的节点日期之前，运至甲方指定的地点并完成交付，包装、运输及保险等费用由乙方承担。项目成果由甲方书面签收之前，毁损灭失的风险由乙方承担。

乙方应采用符合项目成果特点的保护措施进行妥善包装并适于相应运输工具的运输，具有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保研发成果安全运抵交付地点以及便于甲方的储存、移动。



非密-物资中心-20251023-1378832-3/4-6/10

2、验收:

甲方在收到乙方交付的项目成果后,应当及时组织验收,验收标准按照本合同、《技术协议》和《验收大纲》执行。乙方交付的研发成果经甲方检验验收合格的,由甲方出具书面验收合格报告。项目有设计鉴定要求的,乙方向甲方提交设计鉴定意见后,方可视为最终验收合格。

甲方签收的送货单、确认单等载明交付物数量、型号、规格的单据、材料,并不表示甲方验收合格。如乙方提交的研发成果未能通过甲方验收,甲方有权拒收并要求乙方调整、修正、完善等,并且,在通过验收之前所产生的保管责任与风险以及由此引起的场地占用、检验检测、退货或重新发货的运输、保险等费用,均由乙方承担。

第十条 侵权担保

乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术或乙方交付的项目成果侵权,乙方应当承担全部法律责任。

如果第三方向甲方主张权利,甲方应立即以书面形式通知乙方,如因乙方提供的项目成果而最终导致甲方承担相应法律责任或做出赔偿的,甲方有权向乙方追偿。乙方应赔偿甲方支付的包括但不限于律师费、鉴定费等全部费用以及由此给甲方造成的全部损失。

第十一条 知识产权归属

甲乙双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,按下列第 1 种方式处理:

1、双 (甲、乙、双)方享有申请专利的权利。

2、专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下: 无

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下: 暂无

第十二条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

第十三条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术



成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。乙方研发开发人员所应得的奖励已包含在甲方向乙方支付的报酬中，甲方不再另行承担。

第十四条 双方确定，乙方应在向甲方交付项目成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导 and 培训，或提供与使用该项目成果相关的技术服务。

1、技术服务和指导内容：参见技术协议要求

2、地点和方式：参见技术协议要求

第十五条 甲乙双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的项目成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利和利益，由甲方享有。

第十六条 在本合同履行过程中，乙方知悉作为本合同研究开发标的的研发成果已经由他人公开（包括但不限于以专利权方式公开）时，应在七日内通知甲方解除合同。乙方逾期未通知导致甲方遭受损失的，甲方有权要求予以赔偿。

第十七条 违约责任

1、乙方不能按期完成合同约定时间完成项目研发并交付项目成果的，应按合同总价款的每日3%计算，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所受的全部损失。乙方逾期超过365日的，甲方可以解除本合同，并要求乙方按前述标准支付相应的违约金和赔偿损失。

2、乙方未经甲方书面同意，擅自变更技术指标、验收大纲的，甲方有权责令乙方改正，由此导致交付迟延的，乙方应按本条第1款的约定承担违约责任，由此造成的全部损失由乙方承担。

3、未经甲方书面同意，乙方将主要工作交给第三方完成的，甲方有权采取或同时采取以下几项措施：单方解除本合同并要求乙方返还甲方已支付的价款，要求乙方按合同总价款的5%向甲方支付违约金，



要求乙方赔偿甲方所受全部损失。

4、若非因甲方原因乙方无法交付约定的项目成果，或者交付的成果不符合本合同约定或甲方的要求，甲方有权解除本合同、要求乙方返还甲方已支付的价款、支付合同总价款 5 % 的违约金并赔偿全部损失，甲方也可以要求乙方减少价款、调整、修正、完善、支付合同总价款 5 % 的违约金并赔偿全部损失。

5、乙方不得用扣留项目成果的办法要求甲方支付合同价款、赔偿金和违约金，或要求甲方支付超出合同约定范围的费用，否则应当按照合同总价款的 5 % 向甲方支付违约金并赔偿甲方所受全部损失。

6、乙方中途擅自解除合同的，除应返还甲方已支付的价款，还应赔偿甲方遭受的全部损失，并按合同总价款的 5 % 向甲方支付违约金。

7、已交付研发成果检验合格，并不减免乙方应承担的质量瑕疵担保义务和责任。研发成果存在漏洞、缺陷或者质量问题造成甲方或第三人损失的，乙方应承担损害赔偿 responsibility，如损失难以计算，则乙方至少应当按照合同总价款的 5 % 承担赔偿责任。

8、乙方违反本合同其他约定的，甲方有权根据违约情况要求乙方按照合同总价款的 3 % - 5 % 支付违约金并赔偿全部损失。

9、乙方发生合并、分立、超出自身能力的担保等严重影响其履行能力的重大事项的，应当及时通知甲方，甲方在评估履约风险后有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的价款。乙方给甲方造成损失的，还应赔偿全部损失，损失按甲方提供的损失清单核算。

10、乙方应支付违约金或赔偿金的，甲方可直接在未付的合同款中扣除，不足部分应由乙方及时补足。

第十八条 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 李鹏 为甲方项目联系人，乙方指定 周辰 为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及



时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十九条 合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能
的，一方可以通知另一方解除本合同：

- 1、因发生不可抗力；
- 2、订立合同所依据的国家计划被修改或取消的，双方均可解除本合同，由此造成的损失由双方各自承担；
- 3、作为本合同研究开发标的的研发成果已经由他人公开（包括但不限于以专利权方式公开）的，甲方可以解除本合同，且甲方无需就合同解除向乙方承担任何责任。
- 4、当事人一方提出解除合同时，应及时书面通知另一方。

第二十条 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地由管辖权的人民法院起诉。

第二十一条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，
为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料： /
2. 可行性论证报告： /
3. 技术评价报告： /
4. 技术标准和规范： /
5. 原始设计和工艺文件： /
6. 其他： /

第二十二条 其他

双方约定本合同其他相关事项为： /

第二十三条 本合同一式 4 份，甲方持 2 份，乙方持 2 份，
具有同等法律效力。



第二十四条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同项下义务全部履行完毕终止。

附件：无

(以下无正文)

合同号： P0202510090009

甲方： 中国电子科技集团公司第三十八研究所

法定代表人或授权代表人签字：

合同经办人： 张 日期： 2025.10.24



乙方： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人或授权代表人签字：

合同经办人： 周 日期： 2025.12.24

